



ข้อกำหนดการใช้งาน

โปรดอ่านข้อกำหนดนี้โดยละเอียดก่อนใช้บริการ การสมัครสมาชิกหรือใช้งาน QubeQuote ถือว่าท่านยอมรับข้อกำหนดฉบับนี้

1. ขอบเขตของบริการ

QubeQuote เป็นพื้นที่ตัวกลาง (marketplace) ที่เชื่อมผู้ซื้อ ผู้ขาย ผู้รับเหมา และผู้ให้บริการ เพื่อประกาศความต้องการซื้อ (RFQ) ประกาศขายสินค้าและบริการ (Offer) ส่งใบเสนอราคา และเปรียบเทียบข้อเสนอในที่เดียว

ข้อจำกัดสำคัญ: บริการของเราครอบคลุมเฉพาะขั้นตอนการขอและเปรียบเทียบใบเสนอราคาเท่านั้น เราไม่เป็นผู้สัญญาในการซื้อขาย ไม่รับชำระเงิน ไม่ถือเงินแทน ไม่จัดส่งสินค้า และไม่รับประกันคุณภาพสินค้าหรือบริการ เมื่อผู้ซื้อและผู้เสนอราคาตกลงกันแล้ว ทั้งสองฝ่ายต้องเจรจา ทำสัญญา ชำระเงิน และส่งมอบงานกันเองโดยตรง

เราไม่รับประกันว่าจะมีผู้เสนอราคาเข้ามา ไม่รับประกันจำนวนหรือคุณภาพของข้อเสนอ ไม่คัดกรองผู้ใช้งานท่าน และไม่รับรองผู้ขายรายใดก่อนการซื้อขายเกิดขึ้นจริง

2. การสมัครและบัญชีผู้ใช้

- 2.1 ผู้ใช้ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือมีอำนาจผูกพันนิติบุคคลที่ตนลงทะเบียนแทน
- 2.2 บัญชีหนึ่งบัญชีใช้งานได้ทั้งบทบาทผู้ซื้อและผู้ขาย ผู้ใช้ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน
- 2.3 การสมัครสมาชิกขอเพียงชื่อ ชื่อผู้ติดต่อ อีเมล และรหัสผ่าน **เราไม่ขอเลขบัตรประชาชนหรือเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในขั้นตอนสมัคร**
- 2.4 ผู้ใช้มีหน้าที่รักษารหัสผ่านเป็นความลับ และรับผิดชอบต่อการกระทำทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของตน หากพบการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ต้องแจ้งเรากทันที
- 2.5 **ในช่วงเปิดให้บริการระยะแรก เราไม่รับเอกสารยืนยันตัวตนและไม่มีตรา “ยืนยันแล้ว”** เราไม่ขอสำเนาบัตรประชาชนหรือหนังสือรับรองบริษัทจากผู้ใช้ หากเปิดให้บริการนี้ในภายหลัง เราจะแจ้งล่วงหน้าและปรับปรุงเอกสารฉบับนี้ก่อน

3. การประกาศและเนื้อหาของผู้ใช้

- 3.1 ผู้ใช้เป็นผู้รับผิดชอบเนื้อหาที่ตนโพสต์ทั้งหมด รวมถึงข้อความ รูปภาพ แบบงาน (drawing) และไฟล์แนบ
- 3.2 ผู้ใช้ยังคงเป็นเจ้าของเนื้อหาของตน และให้สิทธิ QubeQuote ใช้ ทำสำเนา และแสดงเนื้อหานั้น เท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการ
- 3.3 ห้ามโพสต์เนื้อหาที่ผิดกฎหมาย ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา เป็นความเท็จ หลอกลวง หรือมีข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต

3.4 เราอาจลบหรือระงับประกาศที่ขัดต่อข้อกำหนดนี้ได้ โดยจะแจ้งเหตุผลเท่าที่ทำได้

4. ใบเสนอราคาและการเปิดเผยราคา

4.1 ใบเสนอราคาที่ส่งผ่านระบบถือเป็นข้อเสนอทางธุรกิจของผู้เสนอ ผู้เสนอต้องรับผิดชอบ ความถูกต้องของราคา เงื่อนไข และระยะเวลาส่งมอบ

4.2 **QubeQuote ไม่ใช้การประมูล** ราคาไม่ได้ถูกเก็บไว้เปิดพร้อมกันตามเวลา ไม่มีการแข่งขันลดราคา และไม่มีการนับถอยหลังปิดรับ มีเพียงการส่งใบเสนอราคาเข้ามาให้เจ้าของประกาศเปรียบเทียบ ข้อเสนอเรียงตามลำดับเวลาที่ส่งเข้ามา

ใครเห็นอะไร: ผู้ใช้ที่เข้าสู่ระบบแล้วจะเห็นว่า**มีใครเสนอราคาเข้ามาบ้าง จำนวนข้อเสนอ และราคาเฉลี่ย** ของประกาศนั้น • **ราคาของแต่ละรายและไฟล์ใบเสนอราคาที่แนบมา** เห็นได้เฉพาะเจ้าของประกาศ และผู้เสนอรายนั้นเห็นราคาของตัวเองเท่านั้น

โปรดทราบว่าเมื่อประกาศหนึ่งมีข้อเสนอเพียงสองราย ผู้เสนอที่รู้ราคาของตัวเองสามารถคำนวณ ราคาของอีก รายจากค่าเฉลี่ยได้ นี่เป็นผลที่ตามมาจากการแสดงค่าเฉลี่ยอย่างตรงไปตรงมา และเราแจ้งไว้ตรงนี้เพื่อให้ท่าน ตัดสินใจได้ก่อนส่งราคา

4.3 **QubeQuote ไม่เลือกผู้ชนะและไม่บันทึกผลการตัดสินใจ** ระบบไม่มีปุ่มเลือกผู้ชนะ ไม่มีสถานะแพ้/ชนะ และไม่เก็บว่าท่าน ตกลงกับใคร การตัดสินใจเกิดขึ้นในกระบวนการจัดซื้อของท่านเอง ซึ่งอยู่นอกแพลตฟอร์ม

4.4 เจ้าของประกาศอาจปิดรับข้อเสนอก่อนกำหนดได้ และประกาศจะแสดงสถานะตามวันที่หมดเขต ที่เจ้าของกำหนดไว้

5. ผลงานที่ผ่านมาและรีวิว

5.1 ผลงานที่ผ่านมาในโปรไฟล์เป็นข้อมูลที่ใช้กรอกเอง **QubeQuote ไม่ได้ตรวจสอบ** และแสดงข้อความกำกับไว้บนการ์ดทุกใบ ผู้อ่านควรใช้วิจารณญาณ

5.2 รีวิวเขียนได้เฉพาะระหว่างคู่ที่มีความเกี่ยวข้องกันจริงในระบบ คือฝ่ายหนึ่งเป็นเจ้าของประกาศ และอีกฝ่ายเสนอราคาใน ประกาศนั้น และเขียนถึงกันได้รายละเอียดหนึ่งครั้ง

5.3 ห้ามเขียนรีวิวเท็จ ห้ามจ้างหรือแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้รีวิว และห้ามข่มขู่เพื่อให้แก้ไขหรือลบรีวิว

6. การกระทำที่ห้าม

ห้ามสร้างบัญชีปลอมหรือใช้ตัวตนผู้อื่น ห้ามฮั้วราคาหรือสมคบกันเพื่อบิดเบือนการแข่งขัน ห้ามใช้ระบบเพื่อเก็บข้อมูลผู้ใช้รายอื่น (scraping) ห้ามพยายามเข้าถึงข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต ห้ามรบกวนหรือทำให้ระบบเสียหาย และห้ามนำข้อมูลราคาของผู้อื่นไปเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

7. ค่าบริการ

การใช้งานพื้นฐานไม่มีค่าใช้จ่าย หากมีบริการเสริมแบบชำระเงินในอนาคต เราจะแจ้งเงื่อนไขและราคาให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้ ต้องยอมรับก่อนเริ่มใช้บริการนั้น

8. ข้อจำกัดความรับผิด

- 8.1 เราให้บริการตามสภาพที่เป็นอยู่ ("as is") และไม่รับประกันว่าระบบจะทำงานต่อเนื่อง โดยไม่มีข้อผิดพลาด
- 8.2 เราไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากข้อตกลง การชำระเงิน คุณภาพงาน หรือข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้ ซึ่งเกิดขึ้นภายนอกแพลตฟอร์ม
- 8.3 ในกรณีที่เราต้องรับผิดตามกฎหมาย ความรับผิดรวมจะไม่เกินจำนวนค่าบริการที่ผู้ใช้ชำระให้เรา ในรอบ 12 เดือนก่อนเกิดเหตุ

9. การระงับและยกเลิกบัญชี

ผู้ใช้สามารถลบบัญชีได้เองเมื่อใดก็ได้จากหน้าตั้งค่า และเราจะระงับหรือลบบัญชีที่ฝ่าฝืนข้อกำหนดนี้ หรือมีพฤติกรรมที่กระทบต่อความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์ม โดยจะแจ้งเหตุผลเท่าที่กฎหมายอนุญาต

10. การแก้ไขข้อกำหนด

เราอาจปรับปรุงข้อกำหนดนี้เป็นครั้งคราว หากเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญ เราจะแจ้งผู้ใช้ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วันผ่านแอปหรืออีเมล การใช้งานต่อหลังวันมีผลถือว่ายอมรับฉบับใหม่

11. กฎหมายที่ใช้บังคับ

ข้อกำหนดนี้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย ข้อพิพาทให้อยู่ในเขตอำนาจศาลไทย โดยคู่กรณีตกลงเจรจาด้วยความสุจริตก่อนดำเนินคดี
หมายเหตุ: ข้อความในวงเล็บเหลี่ยมเป็นช่องที่ต้องกรอกข้อมูลจริงก่อนเผยแพร่ และควรให้ที่ปรึกษากฎหมายตรวจสอบก่อนใช้บังคับ